

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2053

הצעת חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים (תיקון – בדיקות תקינות שנתיות ותיעודן), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח–2008¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "מכשיר החייאה" יבוא :
"מגן דוד אדום" – כמשמעותו בחוק מגן דוד אדום, התש"י–1950²;".
2. הוספת סעיף 2א בחוק העיקרי, אחרי סעיף 2 יבוא :
"בדיקת תקינות 2א. (א) מחזיק מקום ציבורי יודא אחת לשנה את שנתית של מכשיר תקינות מכשיר ההחייאה על ידי מסירתו לבדיקת החייאה מגן דוד אדום.
(ב) מגן דוד אדום יתעד את הבדיקות שביצע לפי סעיף קטן (א)."
3. תיקון חוק מגן דוד אדום, התש"י–1950³ –
אדום
(1) בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :
"(ג) לבצע בדיקות תקינות שנתיות של מכשירי החייאה על פי בקשת מחזיק במקום ציבורי בהתאם לחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח–2008."
(2) בסעיף 7א, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא :

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 680.

² ס"ח התש"י, עמ' 175.

³ ס"ח התש"י, עמ' 175.

"(ז) שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יקבע אגרות לעניין בדיקות תקינות שנתיות של מכשירי החייאה לפי סעיף 3(ג1)."

ד ב ר י ה ס ב ר

בשנת 2008 נחקק חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח–2008 (להלן – החוק), אשר נכנס לתוקפו בשנת 2014, עם התקנת תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד–2014. על פי החוק, מחזיק במקום ציבורי נדרש להציב במקום הציבורי מכשירי החייאה.

בחוק קיימים כשלים מהותיים המרוקנים אותו מתוכן. לדוגמא, יש חוסר מודעות ביחס למיקום של מכשירי ההחייאה ואין גורם היודע להדריך את המטפל כיצד לבצע החייאה באמצעות המכשיר וכיצד לטפל בתקלות. לעיתים נעשה שימוש לא נכון במכשיר ואין הוראות המפרטות כיצד להחזיר לשימוש מכשיר החייאה שנעשה בו שימוש. לפיכך, הפוטנציאל הטמון במכשירי החייאה המוצבים במקומות ציבוריים לא מתממש.

מוצע לקבוע כי מחזיק במקום ציבורי ימסור למגן דוד אדום את מכשיר ההחייאה אחת לשנה לצורך בדיקה. מגן דוד אדום יתעד את הבדיקות שביצע ויהיה רשאי לגבות אגרות בשל כך. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אילן גילאון ואברהם נגוסה (פ/20/2621).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ואחת ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/21/225 ; פ/22/438), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/23/244 ; פ/24/733).

הצעת החוק זהה לפ/24/733 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)